

1500455-91.2022.8.26.0559
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala
Comarca: Potirendaba
Foro: Foro de Potirendaba
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 20/08/2022
... pelo acusado.

São figuras equiparadas ao tráfico de drogas a conduta de fornecedor, seja a título gratuito ou oneroso, de entorpecentes para outras pessoas, a fim de consumir drogas. A incriminação também está voltada ao combate à divulgação e disseminação do uso de drogas. De rigor, à vista disso tudo, a condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Potirendaba
Foro de Potirendaba
Vara Única
Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba-SP - cep 15105-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500455-91.2022.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500455-91.2022.8.26.0559
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069242/2022 - DEL.POL.CEDRAL, 23562379 - DEL.POL.CEDRAL, 2069242 - DEL.POL.POTIRENDABA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCIMARA TAIS DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos.

JESSICA CAROLINE DE ALMEIRA e LUCIMARA TAIS DE OLIVEIRA , já qualificado nos autos, foram denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal. Isso porque, segundo consta na denúncia, no dia 12/03/2022, as acusadas tinham em depósito , guardavam e transportavam , para entrega e consumo de terceiros , drogas , consistentes em 142 (cento e quarenta e duas) porções de "crack" , sendo 141 (cento e quarenta e uma) pedras pequenas e 01(uma) de tamanho maior , embaladas em plástico , pesando aproximadamente 81,81 g , sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 16/17 e auto de constatação de fls.18. Segundo apurado, na data dos fatos, as denunciadas tinham em depósito e estavam transportando drogas no veículo GM/Corsa Sedan, cor prata, placas NFD 9014, o qual era dirigido por JESSICA e com LUCIMARA no banco do passageiro. A policial militar, em patrulhamento ostensivo pelas ruas da cidade, notou que o veículo GM Corsa estava parado em frente ao número 957, da rua Pedro Tomé de Siqueira e, ao visualizar a viatura, avançou na via, sendo acompanhado em alguns metros. O sinal de parada foi realizado e ao realizarem a vistoria no veículo, nada de ilícito foi encontrado. Porém, verificaram que Jessica não possuía habilitação e segurava um bolsa do tipo infantil, cor rosa. Ao ser indagada Jessica disse que havia na bolsa apenas roupas e concordou em mostrar, mas tampava um fecho lateral, local em que os policiais militares encontraram um pacote de cor preta e imediatamente notaram que eram porções de drogas, o que foi confirmado por Jéssica, assumindo a propriedade da droga. As denunciadas foram autuadas em flagrante e conduzidas a Delegacia de Polícia. As denunciadas foram notificadas e apresentrm defesa preliminar, através de Defensora constituído (fls.136/138 e 139/143). Alegou que a droga encontrada em sua posse era para consumo próprio e que nunca participou de traficância. Ao final, requereram a absolvição

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls.148/149). Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram inquiridas 02 testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa e três testemunhas arroladas pela defesa (fls. 189).

Declarada encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais: o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, para condenar as acusadas nos termos da denúncia, sem a aplicação do art 33 § 4º, da Lei nº 11.343 e regime inicial fechado (fls.202/207).

A defensora de Jessica Caroline de Almeida, por sua vez, requereu a aplicação da atenuante da confissão; ressaltou os bons antecedentes do réu e o fato de ser ele menor de 21 anos de idade, art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343, também requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e o cumprimento da pena no regime inicial, ou conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.212/218).

A defensora de Lucimara Tais de Oliveira, por sua vez, postulou pela absolvição da ré. Alegou que a ré sequer sabia que Jessica estaria transportando drogas na bolsa, naquele dia. Que apenas pegou um carona com ela. Postulou pela improcedência da ação com a sua absolvição por falta de provas(fls.219/225).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. Os elementos são seguros e convictos acerca da materialidade delitiva. Vejamos. Auto de Prisão em flagrante de fls. 01/02; boletim de ocorrência (fls.12/15), autos de exibição e apreensão (fls.16;17), exame químico-toxicológico (fls. 194/196), além da prova oral produzida, dentre outros indicativos.

A autoria, por sua vez, é inconteste com relação a corré JESSICA CAROLINE DE ALMEIRA. Interrogada em juízo(fls.189), a acusada admite a propriedade da droga, alegando que a droga era para seu consumo pessoal e também para venda. Falou que a Lucimara não sabia da droga, somente estava indo para o mesmo caminho que ela., por isso ofereceu carona. Falou sobre a abordagem e que a droga estava dentro de sua bolsa. Que estava embalada do jeito que comprou e que não tinha vendido nada ainda, mas o plano era vender para consumir mais drogas.

Já a corré LUCIMARA TAIS DE OLIVEIRA, interrogada em juízo (fls.189), negou a prática do delito. Disse que apenas pegou carona com Jéssica e pouco depois do veículo iniciar sua marcha pela rua, foram abordados pela Polícia Militar. Que em

revista com ela nada foi encontrado e que na bolsa de Jéssica encontraram entorpecentes.

As explicações fornecidas pelas acusada Jéssica em seu interrogatório judicial, exprimem com clareza e objetividade, a sua conduta de traficante aliada a possibilidade de também consumir de drogas. Cumpre esclarecer que a conduta do traficante pode se mesclar a condição de usuário de drogas. Mas, as características que norteiam os fatos é que determinam sua tipificação.

A testemunha ouvidas em audiência : Jorge Augusto de Carvalho Teixeira e Otávio Nunes Cidão (fls. 189), confirmaram na totalidade os fatos descritos na denúncia. Ambas as testemunhas , policiais militares, fizeram a abordagem das acusadas e encontraram a expressiva quantidade de drogas dentro da bolsa de Jéssica . Alegaram que a própria acusada assumiu a propriedade das drogas e também o fato de comercializar entorpecentes na cidade. Alegaram que Lucimara é irmã de Jeferson e que desconfiam que ela e Jéssica faziam a distribuição para ele. Relataram que na abordagem Lucimara disse que não sabia de nada e que Jéssica assumiu a propriedade das drogas.

As testemunhas arroladas pela defesa : Fabrieli Vieira dos Santos (fls.189) , relatou que conhece Lucimara há mais de 15 anos , atualmente trabalha com ela na coleta de reciclagem , se segunda a sexta; Já a Tânia Maria de Jesus Silva (fls.189), falou que conhece Jéssica e ela é usuária de drogas e já foi internada para tratamento; Por fim, as testemunhas Zilda Monteiro e Leiriane TAiz da Silva (fls.189) , diseeram conhecer Jéssica e não sabem do envolvimento dela com drogas. Falaram que ela tem uma filha e trabalha como babá.

As provas, portanto, indicam traços característicos do nefasto comércio de drogas que estava sendo desempenhado pela acusada Jéssica, tendo sido surpreendida em flagrante delito na posse de entorpecentes, em condições fáticas indicativas de que se tratava traficância. Já com relação a Lucimara , apesar do parentesco com Jeferson , não há provas que confirmem que estaria juntamente com corré Jéssica , traficando drogas. A responsabilidade pela traficância deve recair apenas na corré JÉSSICA. Quanto a Lucimara , a sua absolvição é de rigor , pela falta de provas.

A corroborar os enlaços probatórios com relação á Jéssica, temos os depoimentos policiais que exprimem segurança e certeza quanto a dinâmica dos acontecimentos, com descrições objetivas quanto a natureza da diligência policial, sendo que nenhuma suspeita se levantou contra a palavra dos policiais . Portanto, o fato é típico, antijurídico e culpável, subsumindo-se a prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas.

Pois bem. Analiso a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A conduta do traficante quando se mescla a condição de usuário de entorpecentes, em nada influência a tipificação delituosa. Inviável, nessa esteira, o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificação do tipo penal em questão para o delito de porte ou posse de drogas destinadas ao consumo próprio. Até mesmo porque, é comum a dedicação a venda de drogas para sustentar o vício. Em se tratando de tipicidade subjetiva, embora o "nomem iuris" seja tráfico e este signifique comércio, não se exige expressamente que a conduta se destine à venda ou ao lucro, bastando a consciência e a vontade de realizar um dos elementos do tipo penal.

A realidade fática-probatória indica a intenção de traficância pelo fato da polícia ter recebido denúncias anônimas da traficância praticada pelo acusado.

São figuras equiparadas ao tráfico de drogas a conduta de fornecedor, seja a título gratuito ou oneroso, de entorpecentes para outras pessoas, a

fim de consumir drogas. A incriminação também está voltada ao combate à divulgação e disseminação do uso de drogas. De rigor, à vista disso tudo, a condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

Passo, então, a dosimetria. Atento ao princípio da individualização, observado o critério trifásico disposto no art. 68, do Código Penal e as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal. Na primeira fase, oportuno aplicar a Súmula 444, do STJ, a saber: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por aqui, define-se antecedentes apenas como condenações criminais com trânsito em julgado não aptas a gerar reincidência. Esse assunto é Tema nº 129, de Repercussão Geral no STF, sendo apreciado pelo julgamento do RE nº 591054, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.02.2015. A acusada Jéssica é tecnicamente primária. Na primeira fase, fixa-se a pena-base nos patamares mínimos, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea. Essa a orientação delineada pela Súmula nº 545, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "'Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". A pena aplicada é mantida inalterada (Súmula 231 do CSTJ). Na terceira fase, vejo presente a causa especial de diminuição, conforme regra do art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Estão presentes os pressupostos: a) primariedade; b) ausência de antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa. Reduz-se as penas em 2/3 (dois terços), resultando no montante final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo, pois não há dados precisos sobre a situação econômica do sentenciado.

A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento do HC 118.533, de relatoria da Ministra Cármen Lucia, publicado no DJe de 19.09.2016, firmou o entendimento de que o tráfico "privilegiado" do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é crime hediondo. Segundo jurisprudência dos tribunais superiores, porém, é possível a aplicação do regime inicial diferente do aberto, se as circunstâncias concretas no caso indicarem que outro regime gravoso seja o mais adequado. No caso em apreço, verifico que não há justa motivação para adoção do regime prisional intermediário ou fechado, pois a quantidade de drogas não se mostrou exagerada. As circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis. Os detalhes da investida criminosa também não apontam considerações negativas anormais, que tivesse o condão de torná-la mais gravosa do que normalmente se vê em situações dessa natureza.

Adoto, por tais motivos, o REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. A redação do art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas veda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Todavia, em julgamento pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi declarada inconstitucionalidade dessa restrição (HC nº 97.256). E o SENADO FEDERAL suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritiva de direitos", por meio da Resolução nº 5 de 2012.

Embora tenhamos respeitáveis precedentes jurisprudenciais favoráveis a aplicação das penas restritivas de direitos, atento as circunstâncias fáticas que indicam a dedicação criminosa do acusado ao comércio de drogas com maior habitualidade, o que fazer crer ter sido adotado por ele esse modo de vida e o meio de sobrevivência em nossa sociedade, até mesmo porque, não se comprovou qualquer atividade laborativa de sua alçada. Há que se considerar ainda que a distribuição de drogas em cidades pacatas do interior paulista, em que a população vive tranquila, muito distante dos problemas das grandes cidades, sem a mínima proteção de segurança pública, pois não há sequer departamentos policiais empenhados e especializados no combate ao "narcotráfico", mostra-se muito

censurável a conduta do acusado, sendo impróprio e insuficiente para a prevenção e repressão da disseminação de drogas o aludido benefício. Com arrimo no art. 44, inciso III, parte final, do CP, prevalece no caso em apreço a conclusão de que a substituição é insuficiente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JÉSSICA CAROLINE DE ALMEIDA , já qualificado nos autos , às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, assim como pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no teto mínimo, por incurso no art. 33, parágrafo 4, da Lei nº 11.343/2006. ABSOLVO a acusada LUCIMARA TAIS DE OLIVEIRA , já qualificada , da acusação da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Fundamento sua absolvição no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A sentenciado respondeu aos atos e termos da presente ação penal em liberdade, sendo-lhe permissível apelar na mesma condição processual.

Expeça-se carta de guia provisória ou definitiva, conforme o caso. Após, o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunique-se a condenação da ré, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. E expeça-se mandado de prisão no regime aberto.

Custas são devidas, conforme dispõem os arts. 804 e 805 do CPP, contudo face a sua hipossuficiência financeira, permitindo-lhe ser agraciado pela assistência judiciária. Fica, então, suspenso o ônus (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).

Oportunamente , arquivem-se os autos , observadas as cautelas de praxe.

P.I.C

Potirendaba, 20 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA